



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 29 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל ישראל לוי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. דב גולדשטיין
2. דרורה גולדשטיין
מרחוב רמז 29 תל אביב

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 29 תל אביב הבנוי על חלקה 113 בגוש 6213 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הנתבעים הינם בעלים של דירה בבית (תת חלקה 5).

התובעת טוענת כי לאור מצבה הרעוע של המעלית בבית הוחלט על שיפוץ המעלית ביום 18.02.13 על ידי רוב בעלי הדירות בבית. לטענת התובעת מדובר במעלית משנות ה-60 ששיפוצה נדרש גם מסיבה בטיחותית וגם בשל תקלות שנגרמו בה. הנתבעים נתנו הסכמה טלפונית לשיפוץ המעלית ואחר חזרו בהם ואינם משלמים את חלקם בהוצאות. לבד מהנתבעים כל 11 בעלי הדירות האחרים בבית שילמו את חלקם בהוצאות. על פי טענת התובעת חלקם של הנתבעים בעבודות עומד על סך של 8,297 ₪.

הנתבעים טוענים כי בוצע "שדרוג" למעלית ולא שיפוץ ולפיכך אין לחייבם בעלות העבודות. הנתבעים ביקשו כי עבודות השיפוץ יבוצעו לאחר עריכת מפרט טכני ובחירת חברה מתאימה לביצוע אך התובעת לא שהתה לפניית אלו והתנהלה באופן בלתי תקין. הנתבעים מכחישים את חוקיות הנציגות התובעת, את הטענות בדבר מצב המעלית ואת הטענות בדבר הצורך בביצוע עבודות השיפוץ. לטענת הנתבעים לא הוכח מצבה הרעוע של המעלית, לא העבודות שבוצעו ולא ההוצאות שהוצאו.

אעיר כי במהלך שמיעת הראיות התברר כי עבודות שיפוץ המעלית החלו לאחר הגשת התביעה דן (ביום 26.08.13 עוד נבדקה המעלית הישנה – מוצג ת/2) והסתיימו במהלך ניהול ההליכים (עדות מר עידו שטיין בעמוד 7 שורה 19).

דיון

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג". בהמשך קובע הסעיף - "לענין זה "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי (אשר חלות במקרה דנן על פי סעיף 1 לתקנון המוסכם) בהעדר הסכמה של בעל דירה, לא ניתן לחייבו בהוצאות שלא פורטו בפרק ו' לחוק המקרקעין.

משכך, ככל שמדובר ב"החזקה תקינה" הרי שעל הנתבע להשתתף בהוצאות השיפוץ. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה" הרי שללא הסכמת הנתבע לעבודות שבוצעו לא ניתן לחייבו בעלות אותן העבודות.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן, שכן, "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר" (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550). לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

כך נקבע גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת החזקה התקינה. מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי הדירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

בתיק 306/12 נציגות הבית המשותף רחוב יהודה הנשיא 23 תל אביב נ' חן טוב שלמה ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים) נדונה השאלה המשפטית בדבר הרוב הנדרש לצורך ביצוע עבודה שמטרתה החלפת מעלית בבית משותף בו מותקנת מעלית (להלן: "פרשת חן טוב"). הנימוקים שנקבעו שם יפים גם לעניינו ואין לי אלא להפנות לאשר נפסק בכל הקשור למטריה המשפטית הרלבנטית להליך דנן. בסיכומי של פסק הדין שם נקבע כי: "כמו דברים רבים אחרים הקשורים בניהול בתים משותפים, המדובר בבחינה של כל מקרה ונסיבותיו העובדתיות. כך, למשל, אם יוכח בפני בעלי הדירות כי נדרש תיקון יסודי של המעליות, כי ישנו קושי לתחזק את המעליות הקיימות וכי ההפרש הכספי שבין עלות החלפת המעליות לתיקונן (לרבות עלויות נלוות לתחזוקה שוטפת) אינו כה משמעותי, בהחלט יכולה החלטה להחלפת המעליות בנסיבות שכאלו להוות החלטה בדבר "החזקה תקינה" אשר די ברוב רגיל של בעלי הדירות כדי לחייב בה גם את המתנגדים להחלטה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מאידך, אם הנ"ל לא מתקיימים וניתן בעלות פחותה, בצורה בטיחותית ובתנאים דומים להמשיך ולתחזק את המעליות הקיימות או אם קיימים טעמים אחרים להחלפת המעלית שאינם קשורים להחזקתה, ניתן יהיה לראות בהחלטת ההחלפה כהחלטה בדבר שדרוג הרכוש המשותף שאין לחייב בה את המתנגדים".

בהתאם הרי שעלינו לבחון את נסיבותיו הקונקרטיות של המקרה דנן.

הוכח כי התובעת הינה הנציגות החוקית של הבית.

חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות). במקרה דנן לא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של כל נציגות אחרת. למעשה, כלל לא נטען על קיומה של נציגות כזו ועדות הנתבע אף אישרה את חוקיותה של הנציגות התובעת - "אני חושב שהבית שלי כותבת צ'ק לוועד הבית. אולי מזומן אני לא יודע. ש.ת. היא משלמת לוועד הבית (מצביע על גב' רובינשטיין). הבת שלי שוכרת ומשלמת את השוטף, בקשר למעלית זה הופנה אלי כבעל הנכס" (עמוד 11 שורות 14-16). חוקיות הנציגות הוכחה גם בפרוטוקולים של אסיפות כלליות של בעלי דירות בבית שצורפו (נספחים א' ו-ג' לתצהיר רוזנפלד).

הוכח כי נתקבלה החלטה של רוב בעלי הדירות בבית לשיפוץ ושדרוג המעלית (פרוטוקול אסיפה מיום 18.02.13 נספח ג' לתצהיר רוזנפלד). בהקשר זה לא עלה בידי הנתבעים לקעקע את אמינותו של הפרוטוקול (שהרי אין מחלוקת כי הנתבעים לא נכחו באותה האסיפה) או לבסס טענה כלשהי כאילו לא נתקבלה הסכמה של בעלי הדירות לביצוע העבודות (בהעדר כל עדות תומכת מצדם של מי מבעלי הדירות בבית).

הוכח גם כי רוב מוחלט של בעלי הדירות, 11 מתוך 12, שילמו את חלקם בהוצאות הפרוייקט (ר' נספחים ו, ז ו-11 לתצהיר רוזנפלד). גם בהקשר זה, למעט טענות בעלמא, לא עלה בידי הנתבעים להציג כל ראיה מפריכה.

אף שברור מן העדויות כי במועד האסיפה מיום 18.02.13 לא אושר מתווה קונקרטי לביצוע העבודות (ר' עמוד 8 שורה 20 ושורות 29-30 ועמוד 9 שורות 17-22) הרי שהתשלום בפועל לביצוע הפרוייקט על ידי בעלי הדירות, ואף ביצעו בפועל ללא התנגדות, מהווים אישור ואישור של הפרוייקט לפרטיו הקונקרטים (ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)).

הוכח כי היה צורך לבצע שיפוץ למעלית בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך עולים הדברים מעדות מר שטיין "אני אתחיל ממה חייבתי לפני ההמלצה. זה כתובה בתזכיר מאוגוסט 2013 האחרון לפני השיפוף. המעלית מיושנת משנת 1966 ואובחנו בה תופעה של חופש בגיר במעלית זו דרישה חוזרת שלא בוצעה תזכירים קודמים ע"י חברת השירות או וועד הבית ושתי הערות נוספות טכניות של התקנת פלטת מתכת מול הפגושות (חתיכת קפיץ או גומי נועד למנוע חבטה של המעלית אם היא חורגת מגבולות הנסיעה ותפגע בבור) בגלל שרצפת תא המעלית עשויה מעץ דרשתי להוסיף פלטת מתכת מתחת. דרישה שלישית כיול של ווסת המהירות שמחויב פעם ב- 6 שנים וכיול לפני 7 שנים. שתי הדרישות הראשונות הופיעו גם בתזכירים הקודמים. רשמתי המלצה כללית לביצוע שיפוף טכנית בלבד. המעלית 1966 מנוע מהירות 1 שגורר בעקבותיו דיוק עצירה מוגבל ולוח פיקוד ישן שמבוסס על ממסרים ולכן המלצתי לשקול שיפוף" (עמוד 4 שורות 18-26).

כך עולים הדברים גם מעצם היות המעלית בת כ- 50 שנה, עוד מאז קום הבית, כשחלקים מרכזיים בה (מנוע ולוח פיקוד) עדיין מקוריים (עמוד 5 שורות 15-16) ותא המעלית בנוי מרצפת עץ המחייבת מעקב (עמוד 5 שורות 6-7), וכפי שמעיד מר שטיין "לגבי השיפוף, המעלית 1966 מעליות, חלק מהמעליות בשנתון הזה עוברות שיפוף טכני כדי להתאים את המעלית לסטנדרטים הנהוגים כיום. מעלית בדיוק כמו כל ציוד מכני אחר נבדק ע"פ התקנים והקריטריונים ביום שבו הציוד נבנה בדיקות כמו שרכב משנת 1966 ידרשו כריות אוויר אותו דבר במעלית. תקן ישראלי למעליות נכתב ב- 1981 אומץ כתקן רשמי בשנת 1987 למעשה כל מעלית שנבנתה לפני נבדקת לפי פקודה מנדטורית ולכן היא מאוד מקלה בדרשות ביחס לתקנים הקיימים היום. ולכן אם היא היו מבקשים לבנות את המעלית היום היא לא הייתה מאושרת אבל היא נבנתה לפי התקן. לא היה שום דבר חריג באוגוסט זה פשוט דורש שיפוף בשלב כזה או אחר עכשיו עוד חצי שנה או עוד שנה" (עמוד 7 שורות 14-7).

כפי שכבר נפסק בפרשת חן טוב, והדברים יפים גם לענייננו, גם החלפת מעלית עשויה להיחשב כ"החזקה תקינה" - "המונח החזקה תקינה אינו כולל רק עבודות הקשורות בבטיחות המעליות, שאלו, מעצם טבען, מהוות "החזקה תקינה" ועל כל בעלי הדירות להשתתף בעלותן. במבחן תנאי הזמן והמקום כאמור יתכנו עבודות שהן בגדר "החזקה תקינה" אף שאינן קשורות לבטיחות השימוש במעליות. כך, למשל, שיפוף תא המעליות, שיפור הנגישות למעלית וכיוצ"ב. החזקה תקינה איננה מחייבת לשמר את מצבו של הבית כפי שהיה ויתכנו גם שידורים של רכיבים כאלו ואחרים הקיימים בו, כפי שקובעות ההלכות שלעיל (ור' גם התייחסות בהקשר זה בתיק (מפ' ת"א) 456/10 נציגות הבית רחוב דוד מלך 51 תל אביב נ' אנה קיקיון (פורסם באתר משרד המשפטים)). אומנם, בפרשת וינברגר מתייחס כבוד השופט דרורי להתקנת מעלית כמקרה חריג המחייב הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. דא עקא, אין עסקינן כאן בהתקנת מעלית אלא בהחלפתה של מעלית קיימת וזו, כמו עבודות אחרות להחזקת הרכוש המשותף בבית הקיים עשרות שנים, יכולה להיכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף (במאמר מוסגר יוער כי גם פסקי הדין האחרים שהוזכרו בסיכומי הנתבעים, אינם עוסקים בסוגיה של החלפת מעלית, להבדיל מהתקנתה לראשונה). כך, כשם שהחלפת מערכות חימום מים והסקה או מערכות החשמל המשותפות, חלף תיקון היסודי של מערכות אלו, עשויה להיכלל בגדר החזקה התקינה (אף אם בעת ההחלפה שודרגו המערכות לאור ההיצע הקיים בעת ביצוע העבודה או התקן הקיים), כך יכולה גם החלפת מעלית להיכלל בגדר עבודה כאמור. ויודגש, עלות העבודה הנדרשת, אף אם זו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גבוהה, איננה שיקול בלעדי לצורך הקביעה באם המדובר בעבודה המהווה חלק מהחזקה תקינה של הבית. כך, למשל, תיתכן עבודה בעלות גבוהה מאוד בנוגע לליקויי רטיבות שונים או ליקויים מבניים ובטיחותיים שלא יכולה להיות מחלוקת שהסדרתם הינה חלק מהחזקה תקינה (ר' תיק (מפ' ת"א) 404/10, 423/10 נציגות הדיירים סי' אנד טאן מגדל צפוני נ' שמואל פלאטו (פורסם באתר משרד המשפטים)).

למעשה, גם הנתבעים לא חלקו על כך כי יש מקום לשפץ את המעלית ואפילו לשדרגה כפי שעולה מהתכתבויותיהם בזמן אמת – "ברצוני לציין שאני תומך בהחלטה לשדרג את המעלית" (נספח 1 לתצהיר הנתבע), ומפרוטוקול האסיפה מיום 18.02.13 (נספח ג' לתצהיר רוזנפלד).

דא עקא, לא עלה בידי התובעת, עליה הנטל, להוכיח על פי הכללים שפורטו לעיל כי העבודות שבוצעו במעלית נכללות בגדר "החזקה תקינה" בנסיבות הבית דנן.

לא הוגשה כל ראיה בנוגע לעבודות שבוצעו בבית – לא מפרט טכני, לא חוות דעת, לא כל פירוט לעבודות שבוצעו ולמעשה, אפילו לא טיוטת ההסכם וההסכם הסופי לביצוע העבודה. בהקשר זה יוער כי הוכח שבידי התובעת מצוי ההסכם עם חברת המעליות ואף הצעות להתקשרות לביצוע העבודות כפי שעולה מעדות גב' רובינשטיין – "דו"ח הבדיקה מפברואר זה נמצא אצל עו"ד לא הכנתי תיק ראיות למשפט רצח. ש.ת. האסיפה הייתה ב- 18.02.13, אני לא יודעת בדיוק מתי קיבלתי ההצעה הראשונה מנחושטן יש לי רק את ההצעה הסופית. ש.ת. אני לא יודעת מתי קיבלנו את ההצעה הזו מה זה משנה? ש.ת. יש לי את ההצעה האחרונה מתאריך 14.03.13 ההצעה נמצאת פה. יש הצעה של שינדלר עם ציור של מעלית. ש.ת. זה תשאל את עו"ד מה צרפו ומה לא. ש.ת. כל המסמכים אצל עו"ד" (עמוד 9 שורות 17-24). אולם, המסמכים האמורים לא צורפו ללא כל הסבר מניח את הדעת, לא במסגרת תצהיר העדות הראשית ולא במהלך הדיונים בפני.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). בנסיבות דנן ניתן להסיק מסקנה עובדתית לפיה הצגת ההצעות, טיוטת ההסכם וההסכם הסופי היתה פועלת לרעת התובעת.

וידוגש, גם לאחר שמיעת מכלול הראיות וסיכומי הצדדים איננו יודעים מהן העבודות המפורטות אשר בוצעו על ידי הנציגות השיפוץ המעלית, בפרט לאור עדותו של מר שטיין – "יש לחברת מעליות אינטרס כלכלי לבצע את השיפוץ, לגבי חברת המעליות תשאלו את חברת המעליות. בדקתי את המעלית גם אחרי השיפוץ והוכנס "רוילס רוילס". ש.ת. המעלית נבנתה כמעט מאפס. ש.ת. אני לא רואה שום קשר בין ההמלצות שלי למעלית היום. הוחלף הכל למעט פסי הובלה בפיר ודלתות בפיר. החליפו הכל שיפצו יותר ממה שאני המלצתי בצורה קיצונית, בולטת" (עמוד 7 שורות 18-22) (ההדגשה שלי, א.ס.). ביצוע של עבודות בהיקף שכזה מחייב פירוט מלא, ראיה והוכחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכדי שניתן יהיה להכיר באותן עבודות כ"חזקה תקינה". ויודגש, התובעת תמכה את הצדקת ביצוע העבודות בבדיקות שבוצעו על ידי מר שטיין (העדות המקצועית היחידה בתיק זה). דא עקא, עדותו כאמור איננה תומכת, למעשה, בגרסת התובעת.

זאת ועוד. התובעת לא הציגה כל ראיה בנוגע לגובה התשלום אשר נדרש לביצוע העבודות. מתצהיר הגב' רובינשטיין עולה, לכאורה, כי עלות העבודות מסתכמת בסך של 95,812 ₪ (כולל מע"מ) (סעיף 12). רק מחקירתה הנגדית עלתה הגרסה לפיה עלות העבודות הסתכמה בסך של 104,102 ₪ והפרש הסכומים הינו חלקם של הנתבעים בעלות העבודות (עמוד 9 שורות 25-27). דא עקא, אין כל ראיה בתיק לסכום ההוצאה הכולל (לבד מטבלת חלוקת התשלומים במוצג נ/1 שנערכה על ידי הנציגות עצמה) ובפרט לרכיבי הסכום. אף את טיוטת ההסכם והחוזה הסופי (מהם נגזרת עלות העבודות) שבידי התובעת היא בחרה שלא לצרף כאמור.

ויודגש, לאור העדר פירוט כלשהו לעבודות ולעלותן, גם לא ניתן לבחון חלק פרטני מרכיבי העבודות האם אלו מהווים, כל אחד מהם בנפרד, בגדר החזקה תקינה, לאור מצב המעלית והצורך שהוכח לערוך בה שיפוץ.

לאור העדר פירוט לעבודות, כל מסמך הצעה, הסכם או מפרט טכני הרי שגם אין ממש בטענת התובעת לפיה הנתבע לא הביא כל הצעת מחיר נגדית - בהעדר כל ראיה לעבודות שבוצעו ולעלותן, לא עמדה התובעת בנטל המוטל עליה להוכיח ההוצאות וסבירותן ומשכך כלל לא עובר הנטל לכתפי הנתבעים להוכיח "אי סבירות" של אותן העלויות.

במיוחד אמורים הדברים כאשר גם במועד אישור ביצוע העבודות לא הציגה התובעת בפני בעלי הדירות הצעות מחיר, מפרט טכני או חוות דעת.

אומנם, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים לפיה היה על התובעת לשכור את שירותיה של חברת ייעוץ לפרוייקט המעלית - מדובר בעלות נוספת (5% מעלות העבודה על פי ההצעה שצרף הנתבע) המחייבת אישור של רוב בעלי הדירות שאין מחלוקת שלא ניתן במקרה דנן וגם יעילותה מוטלת בספק. גם אין בידי לקבל את טענת הנתבעים לפיה החלטת בעלי הדירות להתקשר עם חברת נחושטן לביצוע הפרוייקט לא היתה סבירה. אולם, כאשר אין בידי התובעת הצעות מחיר ומפרט טכני והתנגדות הנתבעים לעבודות נעוצה בהתנהלות יותר מאשר בעצם הצורך בשיפוץ (ר' נספחים 1, 3 ו-4 לתצהיר הנתבע), צריכה היתה הנציגות להתנהל בצורה מושכלת יותר בקבלת ההחלטה עובר לביצוע העבודות, באישור העבודות ובניהול ההליך דנן.

נכון הדבר הוא כי טענות בדבר העדר חובת השתתפות בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האינהרנטית בשוויון בין בעלי הדירות בבית, בפרט לאור הפסיקה מרחיבה, כאמור, את פרשנות המונח "חזקה תקינה" וחובת בעלי דירות לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דין ואח' פ"ד מו (5) 454). דא עקא, נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמה של התובעת בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי –



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333). בסופו של יום, בהליך המשפטי שנוהל בפני, לא עלה בידי התובעת להוכיח את כל הנדרש לשם קבלת תביעתה כאמור.

סיכום

לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה.

כאמור לעיל ישנו טעם לפגם בעובדה כי בשל מחדלים ראייתיים בעיקר הנתבעים אינם משתתפים כלל בעבודות שיפוץ המעלית בבית, שהרי אין מחלוקת כי עבודות מסוימות ודאי היו נדרשות. סופו של דבר, ככל שעוד קיים חוב לחברת המעליות הרי שזה ימומן מכיסם של בעלי הדירות האחרים בעוד הנתבעים נהנים ממעלית משופצת ומחודשת שתשרת את הבית עוד שנים ארוכות.

בנסיבות אלו אמליץ לנתבעים לשלם לקופת הנציגות את הסכום הנתבע, אף אם עשוי להיות בכך תשלום יתר כלשהו. על בעלי הדירות להמשיך לגור האחד עם השני ותוצאת פסק הדין ודאי שאינה מקלה על חיי אלו. אולם, כאמור אין בידי לחייב הנתבעים לשלם הסכומים הנתבעים כאמור.

לאור האמור, לאור העובדה כי הנתבעים ייצגו את עצמם בהליך זה ולפנים משורת הדין אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ט טבת תשע"ד, 01 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב